

1500493-50.2022.8.26.0415

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: JONAS FERREIRA ANGELO DE DEUS

Comarca: Palmital

Foro: Foro de Palmital

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... de esforço incomum para ingresso no local do furto, conforme exposto no laudo pericial acima mencionado (fls. 147/152).

Afasta-se, contudo, a aplicação da qualificadora relativa ao cometimento do delito de furto mediante concurso de pessoas, porquanto os elementos probatórios trazidos aos autos não permitem aferir a presença da comunhão de esforços e unidade de desígnios ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Palmital

Foro de Palmital

2ª Vara

Avenida Reginalda Leão, 1500, Palmital - SP - cep 19970-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500493-50.2022.8.26.0415 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500493-50.2022.8.26.0415

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS APARECIDO BARBOSA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JONAS FERREIRA ANGELO DE DEUS

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo propôs a presente ação penal em face de DOUGLAS APARECIDO BARBOSA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no art. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal (fls. 95/96).

Narrou, na inicial acusatória, que, no dia 18 de outubro de 2022, durante a madrugada, na Rua Barão do Rio Branco, n. 791, nesta cidade e Comarca de Palmital, o denunciado, agindo em concurso e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante escalada, coisa alheia móvel pertencente a Janaína Silva de Oliveira, consistente em 1 (uma) bicicleta, marca Absolute, cor preta predominante, avaliada em aproximadamente R\$ 2.500,00.

A denúncia foi recebida em 26/10/2022 (fls. 99/100).

O réu foi citado (fl. 126/127) e apresentou resposta à acusação (fls. 152/155).

Afastada a possibilidade de absolvição sumária (fls. 157), na fase instrutória, foram ouvidos a vítima e um informante e o réu foi interrogado (fls. 160/164).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela parcial procedência do pedido. Requereu ainda: a) o afastamento da qualificadora relativa ao concurso de agentes; b) a incidência da causa de aumento relativa ao repouso noturno; c) a aplicação da agravante da reincidência, exasperando-se a pena e

impondo-se o regime inicial fechado (fls. 160/164).

A Defesa, por sua vez, alegou, em síntese, que: a) o réu nega a prática dos fatos narrados na denúncia; b) não houve a produção de qualquer prova durante a instrução processual; c) as imagens não corroboram a narrativa; d) não há que se falar em escalada se o obstáculo pode ser transposto com facilidade; e) deve ser observado se tratar de crime sem violência; f) o acusado deve ser absolvido por ausência de provas (fls. 160/164.).

É o relatório.

Decido.

Não há matérias preliminares a serem apreciadas ou a presença de nulidade que deva ser conhecida de ofício, razão pela qual passo ao exame do mérito.

A existência do delito foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/04, dos termos de depoimentos de fls. 05/08, do termo de declarações de fl. 09, do termo de interrogatório de fl. 11, do boletim de ocorrência de fls. 15/20, do auto de exibição/apreensão/entrega de fl. 22, do auto de reconhecimento de objeto de fl. 23, do auto de avaliação de fl. 24, dos vídeos constantes do link de acesso de fl. 25, do relatório de investigação de fls. 85/89 e do laudo pericial de fls. 133/138 e das demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria do crime, por seu turno, foi comprovada por meio da prova oral produzida nos autos.

Nesse diapasão, ao ser ouvida em juízo, a vítima Janaína Silva de Oliveira declarou que a declarante, sua mãe e seu filho estavam em casa e seu esposo estava trabalhando. A declarante estava dormindo no quarto com seu filho. Ouviu barulho e sua cachorra latiu. Estava sonolenta e continuou dormindo. Escutou barulho "sai daqui filha da puta". Ouviu também barulho de gato. Não levantou para ver. Por volta de cinco horas da manhã, sua mãe abriu a porta do quarto, nervosa e disse para a declarante ir ver o que aconteceu. Abriu a porta do quarto, levantou correndo e sua mãe disse que achava que entraram dentro da casa, mencionando que a porta da garagem estava aberta. Ao saírem para ver a câmera, a bicicleta não estava na garagem. Ficou muito nervosa. Olharam as câmeras. A da rua estava virada para a rua e a dos fundos foi virada para baixo. Não foi mexida a terceira câmera. A declarante disse para sua mãe que iria puxar as imagens das câmeras. Olharam as câmeras e viram a pessoa virando as câmeras. Sua mãe disse para ligarem para a polícia. Uma mulher lhe atendeu e pediu o endereço, mencionando que a polícia entraria em contato. cerca de dez minutos depois a polícia apareceu. Olharam as câmeras, viram as marcas no muro e das rodas da bicicleta. Foi aconselhada a fazer o boletim de ocorrência. Realizou o boletim e levou o papel de que comprou a bicicleta. Ficou sabendo do ocorrido de que o réu foi pego e que o pai teria ligado para a polícia. Recebeu foto da bicicleta e confirmou ser essa. Pelo movimento da câmera, foi cerca de duas horas da manhã. Jeferson é seu marido. A bicicleta foi recuperada com muitos danos. A câmera que não foi mexida pega toda a frente da casa até a outra esquina. Ele não entrou pela frente, e sim pelas laterais e foi pulando o muro. Acredita que ele foi jogando a bicicleta por cima dos muros. Ficou em quase mil reais o conserto. Não conhecia o autor do furto. Não houve danos para entrar na casa.

O informante Pedro Aparecido Barbosa disse que é genitor do réu. Afirmou que quando ia sair de casa para buscar sua neta da escola, viu bicicleta por dentro do muro. Imaginou que o réu que havia trazido a bicicleta. Não conversou com o réu. Chamou a polícia, que já veio. Não ouviu o que o réu disse aos policiais sobre a origem da bicicleta. A dona da bicicleta não lhe cobrou o conserto. Seu filho é usuário de drogas. Já esteve internado quando era menor de idade. Esclareceu que estava vendo coisas do réu pelas câmeras e deduziu que seria ele. Acredita que mais tarde ele "tomaria rumo" com ela. Não sabe se ele iria vender. O réu estava preso, saiu e ficou quinze dias no serviço. Após o primeiro pagamento, ele não retornou mais. Imaginou que o réu teria escondido a bicicleta lá.

A testemunha Anderson Carlos de Oliveira, policial militar, relatou que foram chamados pelo genitor do réu. Chegando ao local, ele informou que por volta de quatro horas da manhã viu que o réu chegou à residência dele de posse da bicicleta

e a colocou em terreno baldio ao lado da residência. Foram ao local e viram onde estava bicicleta, indicando ser bem furtado. Fizeram contato com a vítima, que reconheceu a bicicleta como de sua propriedade. Com autorização do genitor, ingressaram na residência e conversaram com o réu. Conduziram o réu, o genitor e a bicicleta à delegacia. O réu não admitiu a prática do furto para o depoente. O réu disse que estava vindo e que a bicicleta foi entregue por outra pessoa. Não examinou as imagens, pois estavam de posse da polícia civil. Não apuraram se havia outra pessoa envolvida. Apenas conduziram o réu e o genitor para a delegacia. Já conhecia o réu dos meios policiais.

A testemunha Johnhy Wellington dos Santos Trindade, policial militar, descreveu que se recorda dos fatos. Foram solicitados no período da manhã através de denúncia via 190. Ao chegarem ao local, o denunciante era o genitor do suspeito. O genitor relatou que por volta de 04 horas da manhã o filho teria chegado a casa e deixado bicicleta em terreno ao lado e entrou para dormir. Após a chuva, o pai percebeu ser bicicleta e que poderia ser produto ilícito e acionou a equipe policial. Tiveram conhecimento de que a bicicleta fora furtada durante a madrugada. Conversaram com o réu, que disse que pegou a bicicleta com outra pessoa. Encontraram também celular na casa, não tendo o réu indicado sua procedência. Pegaram o celular e a bicicleta e encaminharam tudo para a Delegacia de Polícia. A vítima reconheceu a bicicleta. O acusado não admitiu a prática do furto, mencionando que uma pessoa teria passado a bicicleta, mas sem informar quem seria. Não viu as imagens.

Em sede policial, o acusado disse que:

“(...) durante a madrugada saiu de sua residência para comprar entorpecentes, mas que não estava com dinheiro, foi então que decidiu pela subtração de bicicleta. Que visualizou uma residência onde conseguia adentrar, então arrecadou o objeto e retornou à sua casa, antes mesmo de adquirir o entorpecente. Relata que encontrou com seu genitor ao retornar e foi indagado acerca do objeto, mas negou que havia subtraído. Na manhã de hoje foi acordado pelos militares e novamente negou o crime. Em seguida os militares identificaram a vítima proprietária da bicicleta e que foi conduzido a esta unidade para prestar esclarecimento. Neste ato confessa que realizou a subtração da bicicleta e que fez em um momento de desespero, porque estava com 'muita vontade de fumar' (sic). Por fim: 1 – Que não foi agredido de forma física ou verbal pelos policiais militares ou civis; 2 – Que seu genitor Pedro foi cientificada de sua prisão e; 3 – Que não deseja ser acompanhado por advogado neste momento.” (fl. 11).

Judicialmente, ao ser interrogado, o acusado disse que é dependente químico. Durante a madrugada, encontrou com rapaz com quem usava droga junto. Começou uma chuva cerca de três horas da manhã. Tinha dez reais e deu a esse rapaz que comprou a bicicleta para comprar droga. Ele foi comprar droga com sua bicicleta e não voltou mais. Foi embora para casa. Não jogou a bicicleta em lote nenhum. Sua família é honesta. Colocou a bicicleta do lado do lote. De manhã, alguém jogou a bicicleta. Se soubesse que era roubada, não teria levado para casa. Não lhe mostraram o vídeo. Seu pai pode ter pensado que foi o interrogando, mas não furtou. Foi bem tratado na delegacia. O delegado perguntou se queria falar ou em juízo. Negou ter subtraído. Não teve espaço para falar. Não prestou declaração na delegacia. Apenas mencionou não ter furtado. Mostrada imagem do vídeo, disse não ser o interrogando. Não lhe foi mostrada a roupa apreendida.

Apesar dos argumentos expostos pela nobre Defesa técnica e da versão exposta pelo réu, o quadro probatório delineado acima permite a formação do juízo de convicção acerca da autoria e materialidade do delito descrito na denúncia, uma vez que os elementos probatórios coligidos aos autos evidenciam que o réu praticou a ação delitiva descrita na exordial acusatória.

Com efeito, a vítima descreveu como notou a subtração de sua bicicleta, na manhã seguinte aos fatos, bem como reconheceu o objeto subtraído. Já os policiais militares descreveram que foram acionados para o atendimento de ocorrência, mencionando que o pai do acusado descreveu a chegada do último na residência em poder da res furtiva sem declinar a origem do bem. Foram ainda localizadas na residência do réu vestes semelhantes às que aparecem nas imagens das câmeras de

seguranças (fls. 07, 25 e 38). Em juízo, o genitor do réu confirmou a referida dinâmica fática. O acusado, por fim, confessou a prática da infração penal na fase de inquérito.

A prova produzida não deixa dúvidas, portanto, de que o acusado praticou a infração penal descrita na inicial acusatória, devendo responder penalmente pela conduta praticada.

Denota-se, outrossim, que a ofendida perdeu a possibilidade de exercer seu poder de livre disposição sobre a coisa, o que evidencia a consumação da prática delitiva. Acerca do tema, em julgamento de recurso especial repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015)

Deve-se frisar a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, o qual exclui do campo de incidência penal condutas despidas de capacidade de abalar materialmente e de forma intolerável o bem jurídico protegido, pois o valor do bem subtraído supera 10% do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato, o que não pode ser tido por ínfimo.

Nesse sentido, confira-se o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“1. Para que seja considerado presente o princípio da insignificância e, consequentemente, a atipicidade da conduta, a res furtiva deve ter sido avaliada em valor inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.” (AgRg no HC 599.076/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

“2. Ademais, no caso, a res furtiva foi avaliada em R\$ 110,00 (cento e dez reais), valor que não pode ser considerado insignificante, pois representava mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato (julho de 2020 - R\$ 1.045,00), situação que corrobora a notória tipicidade material da conduta.” (AgRg no HC 620.815/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Observa-se, ademais, que não houve a caracterização de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade em favor do acusado e que este era imputável na data do delito e possuía consciência da ilicitude de sua conduta.

Constata-se também a presença da qualificadora relativa à escalada (art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal), pois comprovado o emprego de meio anormal e a utilização de esforço incomum para ingresso no local do furto, conforme exposto no laudo pericial acima mencionado (fls. 147/152).

Afasta-se, contudo, a aplicação da qualificadora relativa ao cometimento do delito de furto mediante concurso de pessoas, porquanto os elementos probatórios trazidos aos autos não permitem aferir a presença da comunhão de esforços e unidade de desígnios entre o réu e terceira pessoa não identificada, visto que os vídeos apresentados apenas indicam que tal indivíduo estava no local sem maior detalhamento a respeito de sua atuação na empreitada criminosa, o que tampouco foi esclarecido por meio da prova oral colhida em audiência.

Revedo posicionamento anteriormente adotado por este julgador em atenção ao entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1087), por meio do qual foi fixada a tese de que “A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º).” (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.), indefiro o requerimento formulado pelo órgão ministerial, em alegações finais, visando à incidência da majorante em questão.

Releva notar, outrossim, que apesar do pequeno valor da coisa furtada, não se mostra aplicável o privilégio previsto no §2º do art. 155, haja vista o valor

atribuído ao bem, cerca de R\$2.500,00, conforme auto de fl. 24, além de a certidão de fls. 60/64 evidenciar que o acusado não é primário.

Nessa medida, reconhece-se a presença da agravante da reincidência (CP, art. 63), porquanto a certidão de antecedentes criminais de fls. 60/64 indica que o acusado cometeu o crime ora em exame após o trânsito em julgado de sentença condenatória por crimes anteriores (processos n. 0000388-50.2016.8.26.0580, n. 1500111-62.2019.8.26.0415 e n. 1500072-65.2019.8.26.0415), não tendo decorrido o lapso temporal depurador da indigitada agravante (CP, art. 64, I).

Constata-se, noutro giro, a incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), pois o acusado confessou, espontaneamente, a prática delitiva, o que foi utilizado como um dos elementos de convicção para a condenação (Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça).

Impõe-se, portanto, a condenação do acusado pela prática da conduta acima delineada, razão pela qual passo à dosimetria das penas, em atenção ao previsto no art. 68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase do cálculo da sanção penal, verifica-se que as circunstâncias do crime são mais gravosas do que o inerente à infração penal em questão, devido a prática delitiva no horário noturno, aproveitando-se do período em que há menor exercício de vigilância sobre o patrimônio, ao passo que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual fixo a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Esclarece-se, por oportuno, que as múltiplas condenações do acusado pela prática de crimes anteriores serão valoradas apenas na segunda fase do processo de dosimetria, pois, conforme já destacado pelo e. Tribunal de Justiça paulista:

"A reincidência e os maus antecedentes são institutos que não se confundem. Aquela é circunstância agravante; esta, judicial, a serem valoradas em etapas distintas da dosimetria, nos termos do artigo 68, do Código Penal.

Nessa esteira de raciocínio, majorar a pena base a título de maus antecedentes com fundamento em documento certificando condenação que caracteriza a reincidência e, na etapa subsequente, imprimir novo acréscimo à pena por força dessa agravante, ainda que fundamentada em condenação distinta, resulta em dosimetria sensivelmente prejudicial ao réu se comparada àquela que resultaria na hipótese de fixação da fração de aumento proporcionalmente ao número de condenações caracterizadoras da reincidência; critério progressivo adotado por esta Colenda Câmara." (TJSP, Apelação Criminal 0030217-51.2015.8.26.0050, excerto do voto do Rel. Des. Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 14/11/2018)

Na segunda fase de aplicação da pena, apesar de, nos moldes do art. 67 do Código Penal, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão serem consideradas circunstâncias preponderantes, em razão da multirreincidência do réu, promovo a compensação parcial entre as referidas circunstâncias (STJ, Tema repetitivo n. 585; REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Por conseguinte, agravo a pena em 1/5 (um quinto), resultando em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias e 13 (treze) dias-multa

Na última fase, ausentes majorantes e minorantes, a pena fica definitivamente fixada no patamar citado.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, §1º), haja vista ausência de maiores apurações sobre a situação financeira do acusado (CP, art. 60).

Estabeleço o regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal e da Súmula n. 269 do STJ, tendo em vista a multirreincidência do acusado, a quantidade de pena fixada e as circunstâncias judiciais favoráveis.

Deixo de realizar a providência descrita no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, já que não implicará alteração de regime em face dos motivos expostos.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, uma vez que medida não se revela socialmente recomendável devido à

reincidência do réu em delitos de natureza patrimonial, encontrando-se ainda em cumprimento de pena por ocasião da prática da infração penal (CP, art. 44, §3º). Em virtude da reincidência em crime doloso, o acusado não preenche os requisitos delineados no art. 77 do Código Penal para a suspensão condicional da pena. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para condenar o réu DOUGLAS APARECIDO BARBOSA, como incurso no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, §1º, do CPP), porquanto respondeu preso a todo o processo e permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva já declinados em decisão anterior proferida neste feito, para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta atribuída ao réu e de sua reincidência, o que demonstra a possibilidade de reiteração na prática delitiva. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Expeça-se guia de execução provisória à Vara de Execuções. Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, pois ausente requerimento a esse respeito. Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado;
- b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) expeça-se guia de execução definitiva.

Condene o sentenciado ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Comunique-se a vítima da ação delitiva sobre esta decisão (CPP, art. 201, §2º). Expeça-se certidão de honorários ao Defensor dativo, conforme Convênio Defensoria/OAB. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Palmital, 14 de dezembro de 2022.

JONAS FERREIRA ANGELO DE DEUS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA